En Clair — Modèle juridique

Avenant — Modification du temps de travail

Entre les soussignés :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], [FORME JURIDIQUE], RCS [VILLE] n° [RCS], siège : [ADRESSE], représentée par **[NOM]**, **[QUALITÉ]**,

Ci-après « **l'Employeur** »,

Et :

[PRÉNOM NOM DU SALARIÉ], demeurant **[ADRESSE]**,

Ci-après « **le/la Salarié(e)** »,

Préambule

Le/La Salarié(e) est employé(e) depuis le **[DATE D'EMBAUCHE]** en qualité de **[POSTE]**, à **[TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL — DURÉE ACTUELLE]**.

[CHOISIR LE MOTIF PERTINENT]

□ À la demande du/de la Salarié(e), les parties conviennent de modifier la durée du travail.

□ Dans le cadre d'une réorganisation du service, l'Employeur propose au/à la Salarié(e) une modification de la durée du travail.

□ Suite à l'accord du/de la Salarié(e) pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental / d'une demande personnelle.

Article 1 — Nouvelle durée du travail

À compter du **[DATE D'EFFET]**, la durée du travail du/de la Salarié(e) est modifiée comme suit :

Durée antérieure : [NOMBRE] heures par **[SEMAINE / MOIS]**

Nouvelle durée : [NOMBRE] heures par **[SEMAINE / MOIS]**

[EN CAS DE TEMPS PARTIEL — Mentions obligatoires (art. L.3123-6 C. trav.)]

Article 2 — Répartition des horaires

La nouvelle durée du travail est répartie comme suit :

Jour	Horaires	Heures
Lundi	**[HORAIRES]**	**[NB]** h
Mardi	**[HORAIRES]**	**[NB]** h
Mercredi	**[HORAIRES]**	**[NB]** h
Jeudi	**[HORAIRES]**	**[NB]** h

Vendredi	**[HORAIRES]**	**[NB]** h

Modification de la répartition : La répartition pourra être modifiée dans les cas suivants : **[SURCROÎT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ / ABSENCE D'UN COLLÈGUE / RÉORGANISATION]**, sous réserve d'un délai de prévenance de **[7 JOURS]**.

Article 3 — Heures complémentaires (temps partiel)

[SI PASSAGE À TEMPS PARTIEL]

Le/La Salarié(e) pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires dans la limite de **[1/10e / 1/3]** de la durée contractuelle. Majoration de 10 % dans la limite de 1/10e, de 25 % au-delà.

Article 4 — Rémunération

La rémunération mensuelle brute est portée à **[NOUVEAU MONTANT]** euros, calculée au prorata de la nouvelle durée du travail.

Salaire de référence temps plein : [MONTANT] euros bruts mensuels.

Article 5 — Priorité de retour (temps partiel)

[SI PASSAGE À TEMPS PARTIEL]

Conformément à l'article L.3123-3 du Code du travail, le/la Salarié(e) bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 6 — Égalité de traitement

Le/La Salarié(e) bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps plein : congés payés, ancienneté, formation, avantages sociaux, proportionnellement à sa durée de travail le cas échéant.

Article 7 — Durée de l'avenant

[CHOISIR]

□ Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

□ Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du **[DATE]** au **[DATE]**. À l'issue de cette période, le contrat retrouvera ses conditions initiales, sauf nouvel accord des parties.

Article 8 — Maintien des autres clauses

Toutes les autres dispositions du contrat de travail initial demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires, à [LIEU], le [DATE].

L'Employeur	Le/La Salarié(e)
« Lu et approuvé »	*« Lu et approuvé »*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media